

법률 질의 답변서

【질의 내용】

내가 사람을 쳤는데 어떡함?

【답변 요지】

타인을 폭행하여 상해에 이르게 한 경우 형법상 상해죄가 성립할 수 있으며, 고의성이 인정되면 중한 형벌을 받을 수 있습니다. 만약 고의 없이 실수로 상해를 입힌 경우라면 과실상해죄로 처벌받게 됩니다. 소방법 위반으로 상해를 입힌 경우에는 소방법에 따라 더 무거운 형량이 적용될 수 있습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 형법 제 257 조(상해, 존속상해) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 257 조(상해, 존속상해)

① 사람의 신체를 상해한 자는 7 년 이하의 징역, 10 년 이하의 자격정지 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다.

② 자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 제 1 항의 죄를 범한 때에는 10 년 이하의 징역 또는 1 천 500 만원 이하의 벌금에 처한다.

③ 전 2 항의 미수범은 처벌한다.

· 해설: 이 조항은 타인의 신체를 해치거나 폭행하는 행위를 범죄로 규정하는 기본 근거가 됩니다. 고의적으로 타인을 상해시킨 행위는 이 조항에 따라 처벌받게 됩니다.

▶ 형법 제 266 조(과실치상) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 266 조(과실치상)

① 과실로 인하여 사람의 신체를 상해에 이르게 한 자는 500 만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다.

② 제 1 항의 죄는 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다.

· 해설: 고의가 없이 실수로 타인의 신체를 상해에 이르게 한 경우 이 조항에 따라 처벌받습니다. 이 경우 벌금, 구류 또는 과료에 처해집니다.

【결론】

타인을 쳤을 때 고의성이 있는지, 실수인지, 그리고 소방법 위반과 관련이 있는지에 따라 적용되는 법률과 형량이 달라집니다. 즉시 경찰에 자수하거나 변호사의 도움을 받아 정확한 사실 관계를 확인하는 것이 중요합니다. 고의성이 인정될 경우 형법상 상해죄로, 실수일 경우 과실상해죄로, 소방법 위반일 경우 소방법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

자율 수정: 1 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-20 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증